



PUTUSAN

Nomor 1307 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

M NASIR DAUD, bertempat tinggal di Jalan Utama Rukoh, Lr. Lam Ara, Gampong Rukoh, Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Munthadar, S.H., M.Kn., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Muhammad Munthadar, S.H., M.Kn., & Rekan, beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 8A, Lambaro Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2022;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

CHAIRANI, bertempat tinggal di Gampong Lampineung, Kecamatan baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, Lampineung, Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nourman Hidayat, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Nourman & Rekan, beralamat di Jalan Prof Ali Hasyimi Nomor 9a, Lamteh, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jantho untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1307 K/Pdt/2023



2. Menyatakan perbuatan hukum sewa menyewa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan sewa menyewa antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung selama 10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak tanggal 5 Juni 2012 dan berakhir dengan sendirinya pada tanggal 4 Juni 2022 adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan ganti rugi tanah seluas 77.593 m² (tujuh puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh tiga meter persegi) berikut segala sesuatu yang didirikan di atas tanah oleh Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Politeknik Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik dari 3 unit bangunan untuk usaha pemeliharaan, pembesaran dan produksi ayam potong serta penunjangnya masing-masing seluas 920 m² (sembilan ratus dua puluh meter persegi), seluas 760 m² (tujuh ratus enam puluh meter persegi) dan seluas 860 m² (delapan ratus enam puluh meter persegi) dan 2 (dua) buah sumur gandengan berada diatas tanah seluas 77.593 m² (tujuh puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh tiga meter persegi) terletak di Gampong Ladong, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh atas nama Tergugat adalah sah dan berkekuatan hukum;
6. Menyatakan menerima seluruh dalil Penggugat yang berhubungan dengan perbuatan melawan hukum, yaitu Tergugat telah secara jelas, nyata dan dengan sengaja atau karena kealpaan, adanya hubungan sebab akibat antara kerugian yang dialami Penggugat dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, mengakibatkan hilangnya hak untuk memperoleh ganti rugi atas bangunan dan prasarana pendukung serta tanaman oleh Penggugat, maka sudah sepatutnya Tergugat diduga telah melanggar hak subjektif dari Penggugat, bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan kaidah moral dan bertentangan dengan kebiasaan dan sikap yang selama ini diperlihatkan oleh Tergugat sebagai seorang yang lanjut usia dan sangat dihargai oleh masyarakat, maka

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1307 K/Pdt/2023



perbuatan Tergugat adalah sah dan telah memenuhi seluruh unsur perbuatan melawan hukum;

7. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil pada Penggugat sejumlah Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah), termasuk:
Biaya pengacara sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
Biaya perkara diperkirakan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
Biaya saksi ahli sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
Biaya makan dan minum serta akomodasi saksi dan saksi ahli sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian imateriil sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
9. Menghukum dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta tidak bergerak dari Tergugat, yaitu:
 - a. Sebidang tanah Hak Milik Adat seluas 17.500 m² (tujuh belas ribu lima ratus meter persegi), terletak di Gampong Neuheun, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh terdaftar atas nama Chairani, masing-masing berbatas:
 - Sebelah utara dengan tanah M. Yakob dan M. Zein,
 - Sebelah timur dengan Jalan Banda Aceh-Krueng Raya,
 - Sebelah selatan dengan tanah Ardi;
 - Sebelah barat dengan tanah tambak Razali;Berikut segala sesuatu yang ada dan terdapat serta tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifatnya, tujuan, kebiasaan dan peraturan hukum yang dianggap sebagai benda tetap;
 - b. Sebidang tanah hak milik adat seluas 10.300 m² (sepuluh ribu tiga ratus meter persegi), terletak di Gampong Lampineung, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, terdaftar atas nama Chairani, masing-masing berbatas:
 - Sebelah utara dengan tanah Imam dan tanah Hakim,
 - Sebelah timur dengan jalan,
 - Sebelah selatan dengan tanah T. Dahlan dan tanah M. Ali,



- Sebelah barat dengan sungai;

Berikut segala sesuatu yang ada dan terdapat serta tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifatnya, tujuan, kebiasaan dan peraturan hukum yang dianggap sebagai benda tetap;

11. Menyatakan putusan ini dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat upaya hukum, *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

11. Menyatakan dan menghukum untuk membebankan segala biaya perkara ini kepada Tergugat;

Subsidiar:

Dan apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan;
2. Surat gugatan kabur (*obscur libel*);
3. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
4. Gugatan Penggugat kabur karena mengabungkan gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jantho untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum menguasai dan tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tanpa hak;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian atas perbuatannya tersebut dengan jumlah kerugian materiil senilai Rp725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), serta kerugian moril dan imateriil senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonsi/Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jantho telah memberikan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Jth., tanggal 9 Februari 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonsi:

- Menyatakan gugatan Rekonsi Penggugat Rekonsi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonsi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsi membayar biaya perkara sejumlah Rp2.604.000,00 (dua juta enam ratus empat ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Jantho tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 35/PDT/2022/PT BNA., tanggal 19 Mei 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Juni 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juni 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Jth., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jantho, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 28 Juni 2022;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1307 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Juni 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 35/PDT/2022/PT BNA., tertanggal 19 Mei 2022;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Jth., tertanggal 9 Februari 2022;
4. Menghukum Termohon Kasasi semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada semua Tingkat Peradilan sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsidiar:

Dan apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam Masyarakat;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 13 Juli 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* terkait penggantian ganti rugi lahan yang terkena proyek Pembangunan Politeknik Kelautan dan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1307 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perikanan Provinsi Aceh dimana menurut dalil Penggugat ganti rugi untuk bangunan seharusnya diberikan kepada Penggugat karena Tergugat hanya mempunyai hak sewa;

- Bahwa terbukti sewa menyewa lahan tersebut dilakukan oleh anak Tergugat yang bernama Reza Fahlevi dengan Sofyan sebagai orang suruhan Penggugat;
- Bahwa dengan demikian tepat pertimbangan *Judex Facti* dimana gugatan *a quo* kurang pihak karena tidak menarik Reza Fahlevi dan Sofyan sebagai pihak, sehingga beralasan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi M NASIR DAUD tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **M NASIR DAUD** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota

Ttd./

Ketua Majelis,

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1307 K/Pdt/2023